

1500699-53.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado (memoriais de fls. 209/210). A Defesa de Matheus, por sua vez, requereu a absolvição; em tese alternativa, pleiteou: a) o reconhecimento do tráfico privilegiado; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o reconhecimento da confissão e a sua compensação com a agravante referente à reincidência; e d) a fixação de regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500699-53.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500699-53.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS BALIEIRO GRIPP e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1500699-53.2022.8.26.0548

Autos nº 233/2022

Vistos etc.,

I - MATHEUS BALIEIRO GRIPP e GABRIEL GALVÃO AUGUSTO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 20h40min, na Avenida Nelsom Ferreira de Souza, próximo ao nº 817, Jardim Florence, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com identidade de propósitos, transportavam, para consumo de terceiros, dois tijolos de maconha, com peso líquido de 983,1g (novecentos e oitenta e três gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificados (fls. 160 e 162), os acusados apresentaram defesa prévia a fls. 141/148 e 150/156.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 07 de abril de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 176/177). Então, os réus foram pessoalmente citados a fls. 194 e

196.

Como medida de instrução, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, os réus foram interrogados (depoimentos colhidos pelo método audiovisual – SAJ fls. 205).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (termo de debates de fls. 206/208).

A Defesa de Gabriel pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado (memoriais de fls. 209/210).

A Defesa de Matheus, por sua vez, requereu a absolvição; em tese alternativa, pleiteou: a) o reconhecimento do tráfico privilegiado; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o reconhecimento da confissão e a sua compensação com a agravante referente à reincidência; e d) a fixação de regime inicial aberto (memoriais de fls. 211/217).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 15 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 115/117.

Quanto à autoria, MATHEUS, na fase policial, negou a prática do crime; disse que, quando da abordagem policial, na companhia de sua namorada Raíssa e de seu amigo, o corréu Gabriel, dirigiam-se a uma festa e não traziam nenhum entorpecente. Por outro lado, em juízo, apesar de também ter negado a prática do tráfico, ofereceu versão diversa; disse ter levado seu amigo e comparsa até um local para “deixar um dinheiro” e, na sequência, diante do bloqueio policial, Gabriel o informou acerca da droga e a arremessou na via pública. Disse, por fim, que Gabriel é usuário crônico de maconha.

GABRIEL, por sua vez, na fase de inquérito, igualmente negou ter conhecimento acerca da maconha; disse que, na companhia de seu amigo, o corréu Matheus, e namorada, dirigiam-se a uma festa e, ao avistar a blitz, Matheus iniciou fuga e dispensou uma sacola trazida no assoalho do seu veículo pela janela do passageiro dianteiro. Em juízo, por outro lado, alterou sua versão; disse ser usuário de maconha, e Matheus, antes de irem para a festa, o levou para comprar o entorpecente para o seu consumo próprio, tendo afirmado que seu comparsa não sabia da existência do tóxico no interior do automóvel até o momento da blitz. Confessou, por fim, ter arremessado a maconha pela janela do veículo.

No mais, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, durante uma blitz, em razão de um veículo Fox, de cor vermelha, ter acelerado e “furado” o bloqueio, passaram a persegui-lo, ocasião em que avistaram uma sacola verde ser arremessada pela janela do passageiro dianteiro; na sequência, feita a abordagem e em revista pessoal, com MATHEUS, o condutor, Raíssa, a passageira dianteira, e GABRIEL, o passageiro traseiro, nada de ilícito foi localizado; contudo, no interior da sacola dispensada momentos antes, lograram êxito no encontro de um tijolo e um outro pedaço de maconha. Indagados, os réus confessaram que levariam o entorpecente, em troca da quantia de R\$ 100,00 (cem reais), até uma festa; Raíssa disse que, apesar de não saber do conteúdo da sacola, os réus a receberam para ser levada à festa para a qual se dirigiam e MATHEUS, ao ver o bloqueio, fugiu e a arremessou pela janela do seu lado. Por fim, ambos os policiais reconheceram os acusados em audiência.

Cumprе ressaltar que, como se sabe, os policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados podem ser testemunhas e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos; além disso, não consta dos autos que tenham intenção de prejudicar alguém inocente.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em

19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, diante da quantidade (praticamente um quilo) e maneira de acomodação (ainda em tijolos) da maconha apreendida, bem como das circunstâncias fáticas, restou evidente, não obstante a tentativa do réu GABRIEL, em juízo, pretender assumir a sua propriedade para o consumo pessoal, que ambos os réus traziam consigo o tóxico para entrega ao consumo de terceiras pessoas.

Observo, aliás, que inócua a tentativa de inocentar o acusado MATHEUS; ao contrário, restou patente que a maconha trazida no interior do veículo, indubitavelmente destinada ao tráfico, por óbvio, além de exalar forte odor, foi arremessada pela janela do passageiro dianteira durante o breve acompanhamento policial.

Ademais, o fato de não ter sido presenciado nenhum ato típico de mercancia e/ou detido qualquer usuário, ou, ainda, apreendido apetrechos para embalagem do entorpecente não tem o alcance pretendido pela Defesa, pois, como se sabe, que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, em se tratando de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelos agentes foi a de "transportar".

No mais, diante das circunstâncias da prisão e, em especial, da quantidade da maconha apreendida, a alegação no sentido de que se destinava ao consumo pessoal do acusado GABRIEL é, no mínimo, absurda; aliás, outros elementos comprovam a destinação ao tráfico: evidente que GABRIEL, fosse para o seu uso, não teria comprado a droga em formato de tijolos; ademais, o valor a ser desembolsado para adquirir tal quantidade é incompatível com a sua situação financeira, bem como não é crível que fosse levar o tóxico e deixá-lo no interior de um carro durante todo o período que permanecesse na festa; assim, a versão oferecida aos policiais quando da abordagem no sentido de que receberiam a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) pelo transporte da droga até a festa é mais compatível com as provas dos autos.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, evidente o cometimento do delito de tráfico de entorpecentes e a condenação dos acusados é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - GABRIEL. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da evidente modesta situação econômica do acusado. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosas e, ainda, considerando o teor do artigo 42 da já mencionada Lei de Tóxicos, bem como a quantidade de maconha apreendida (983,1g) e sua forma de acondicionamento, OPTO por reduzir ambas as penas SOMENTE em 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Nesse sentido o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).

Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. Ademais, aplicar qualquer fração de diminuição diversa daquela imposta pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente – quatro anos e dois meses de reclusão – afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Ordem denegada.” (STF - HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Por fim, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos.

PENA - MATHEUS. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da evidente modesta situação econômica do acusado. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa e, ainda, considerando o teor do artigo 42 da já mencionada Lei de Tóxicos, bem como a quantidade de maconha apreendida (983,1g) e sua forma de acondicionamento, OPTO por reduzir ambas as penas SOMENTE em 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Nesse sentido o seguinte julgado: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. Ademais, aplicar qualquer fração de diminuição diversa daquela imposta pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente – quatro anos e dois meses de reclusão – afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Ordem denegada.” (STF - HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Por fim,

incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL para:

A) CONDENAR o acusado GABRIEL GALVAO AUGUSTO, qualificado nos autos (RG nº 71.562.641 – IIRGD - fls. 168), à pena segregativa de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

B) CONDENAR o acusado MATHEUS BALIEIRO GRIPP, qualificado nos autos (RG nº 43.497.830 – IIRGD - fls. 164), à pena segregativa de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Não obstante a primariedade dos acusados e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 118.533) no sentido de não ser hediondo o tráfico privilegiado, consolidado pelo advento da Lei n.º 13.964/19, entendo, diante da quantidade e forma de acondicionamento da maconha, ser necessário um maior rigor no cumprimento da pena deste delito que é de notória gravidade para a sociedade, motivo pelo qual deverão os réus iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado. Neste sentido são os seguintes julgados: “É idônea e suficiente para justificar o regime mais gravoso a fundamentação baseada no caso concreto, considerando a quantidade de droga apreendida, quase meio quilo e as denúncias de que o réu praticava o tráfico e atuava com um “disk” para atender as ligações dos usuários e entregar o entorpecente, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c 59, ambos do Código Penal.” (STJ - AgRg no HC 499.232/SP, j. 06/06/2019).

“Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (STJ - AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Assim, recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Presos por este processo, não poderão os réus recorrer desta sentença em liberdade. Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro “Rol dos Culpados. Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA